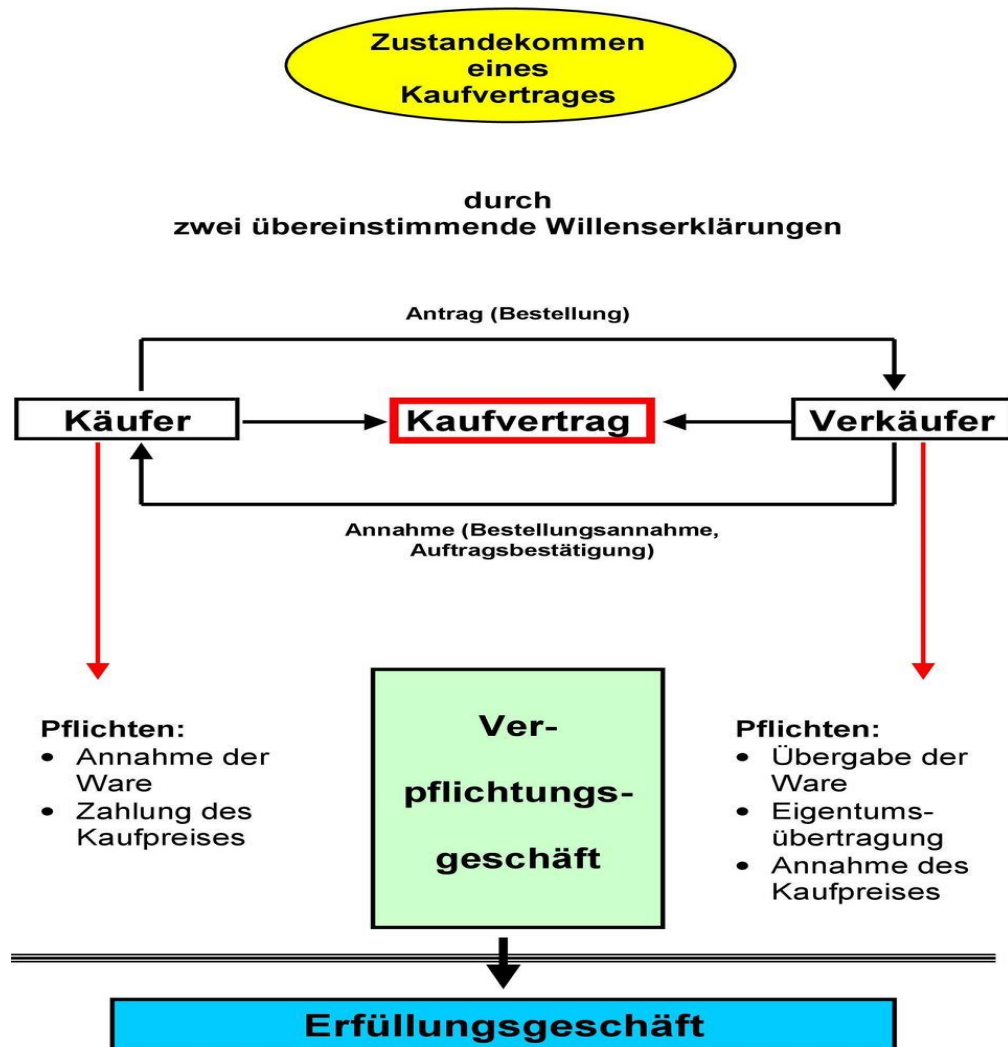


Vertragsarten



- | | | |
|---------------------|--------------|-----|
| • Kaufvertrag | §§ 433 – 514 | BGB |
| • Schenkungsvertrag | §§ 516 – 534 | BGB |
| • Mietvertrag | §§ 535 – 580 | BGB |
| • Pachtvertrag | §§ 581 – 597 | BGB |
| • Leihvertrag | §§ 598 – 606 | BGB |
| • Darlehensvertrag | §§ 607 – 610 | BGB |
| • Dienstvertrag | §§ 611 – 633 | BGB |
| • Werkvertrag | §§ 631 – 651 | BGB |

Vertragspunkte	Kaufvertrag	Werkvertrag	Arbeitsvertrag	Mietvertrag	Versicherungsvertrag	Kreditvertrag
Wer bietet an?	Verkäufer	Auftraggeber	Arbeitgeber	Vermieter	Versicherer	Kreditgeber
Wer fragt nach?	Käufer	Auftragnehmer	Arbeitnehmer	Mieter	Versicherungsnehmer	Kreditnehmer
Was?	bestimmtes Produkt, z. B. Handy	bestimmte Leistung, z. B. Fahrrad-reparatur	bestimmte Arbeitsleistung, z. B. Tätigkeit als Ferial-praktikant	bestimmte Wohnung oder Geschäftslokal, z. B. Miete eines Geschäftslokals	bestimmtes Risiko, z. B. Diebstahls-versicherung	z. B. einmaliger Kredit
Wie viel?	z. B. 1 Stück	z. B. Bremsen reparieren	z. B. 40 Stunden pro Woche	z. B. 120 m ²	z. B. bis zu einem Betrag von € 3.000,-	Kreditbetrag, z. B. € 100.000.-
Zu welchem Preis?	Kaufpreis, z. B. € 240,-	Reparaturpreis, z. B. € 100,-	Gehalt, z. B. € 250,- pro Woche	Miete, z. B. € 1.500,- pro Monat	Versicherungsprämie, z. B. € 120,- pro Jahr	Zinsen, z. B. 5 % pro Jahr

Kaufvertragsarten nach Stellung der Vertragspartner

- ▶ **Privatkauf (bürgerlicher Kauf)**
 - Beider handeln als Privatpersonen
- ▶ **Einseitiger Handelskauf**
 - Vertragspartner: ▪ Kaufmann ▪ Nicht-Kaufmann
- ▶ **Zweiseitiger Handelskauf**
 - Zwischen zwei Kaufleuten
- ▶ **Kommissionskauf**
 - Verkäufer nur Besitzer der Ware, Verkauf gegen Provision

Kaufvertragsarten nach dem Kaufgegenstand

- ▶ **Stückkauf**
 - Einzelstück (Unikat) ▪ kein Ersatz bei Verlust
 - Individueller Vertragspartner ▪ nicht vertretbare Sache
- ▶ **Gattungskauf**
 - Massenware ▪ bei Verlust ersetzbar ▪ nicht auf den Käufer angepasst
 - gemeinschaftliche Merkmale
- ▶ **Ramschkauf**
 - Restpostenverkauf
 - Keine gesicherte Qualität

Kaufvertragsarten nach Art, Qualität und Beschaffenheit der Ware

- ▶ **Kauf auf Probe**
 - Käufer hat Rückgaberecht innerhalb einer vereinbarten Frist. Bei Überschreitung ist der Kaufvertrag zwischen Käufer und Verkäufer zustande gekommen.
- ▶ **Kauf nach Probe**
 - Kunde bekommt kostenloses Muster. Bei Gefallen bestellt der Kunde.
- ▶ **Kauf zur Probe**
 - Kauf von kleinen Mengen zur Probe. Bei Gefallen bestellt der Käufer größere Mengen. Probe muss bezahlt werden.
- ▶ **Spezifikationskauf / Bestimmungskauf**
 - Bei Vertragsabschluss werden Menge und Art festgelegt. Innerhalb einer Frist wählt der Kunde dann Farbe, Form oder Maß. Marktentwicklung kann abgewartet werden.

Kaufvertragsarten nach Lieferzeit

- ▶ **Termingeschäft**
 - festgelegter Zeitraum
- ▶ **Fixkauf**
 - festgelegtes Datum
- ▶ **Kauf auf Abruf**
 - Lieferung auf Abruf

Gemäß § 91 BGB ist eine Sache **vertretbar**, wenn sie beweglich ist und im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt wird.

Die Rechtsprechung hat das konkretisiert mit: vertretbar ist eine beweglichen Sache, die sich nach objektiver Anschauung von anderen Sachen dieser Art nicht durch ausgeprägte Individualisierungsmerkmale unterscheidet, und die ohne weiteres mit anderen Sachen dieser Art vertauschbar ist (BGH NJW 66, 3707).

Beispiele vertretbare Sachen:

Heizöl, Zement, Geld, Aktien oder Waren aus Serienfertigung, wie Nägel oder Schrauben.

Beispiele nicht vertretbare Sachen:

Maßanzug, gebrauchter Pkw oder ein Original-Gemälde.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Im Rahmen der im Privatrecht herrschenden Privatautonomie sieht das Gesetz zwar Regelungen für bestimmte Vertragstypen vor, erlaubt aber zumeist, dass die Vertragsparteien im Einzelfall in ihrem Vertrag ergänzende oder abweichende Regelungen treffen – sofern kein Gesetz eine Abweichung verbietet.

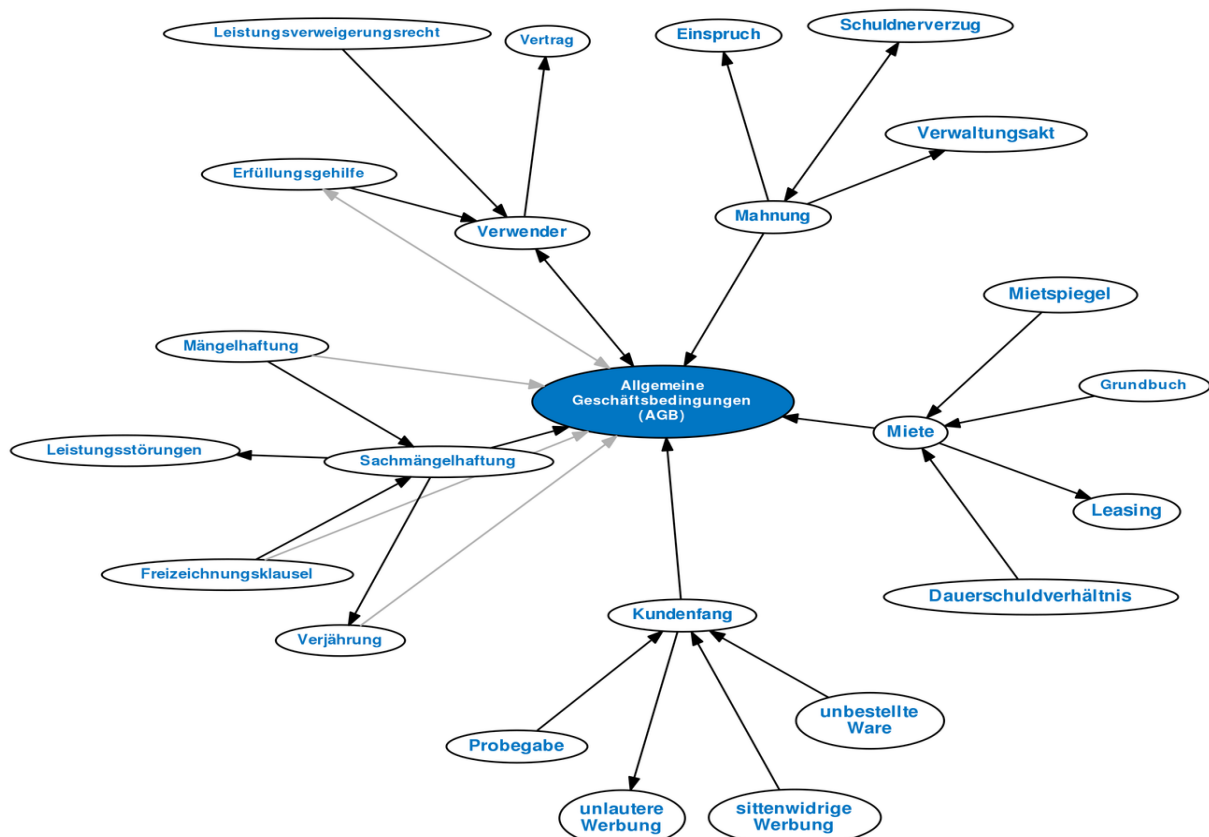
Allgemeine Geschäftsbedingungen bewirken, dass der Vertragsschluss durch vorformulierte Klauseln vereinfacht bzw. standardisiert wird („Kleingedrucktes“)

Damit der nicht der „schwächere“ Handelspartner (i.d.R. Verbraucher) nicht vom „stärkeren“ Handelspartner (i.d.R. Verkäufer) im Vertragsfall benachteiligt wird bzw. der Verkäufer Vertragsklauseln einbindet, die sich von den gültigen gesetzlichen Regelungen entfernen und somit sittenwidrig sind bzw. als ungesetzlich zu interpretieren sind - unterliegen die „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ einer Kontrolle :

➤ Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Das Gesetz (Gesetze) regelt die Handhabung von AGB's (i.d.R. Nichtigkeitserklärungen einzelner „freier“ Klauseln).

➤ früher AGBG - ab 2002 im BGB eingebracht (§§ 305–310 BGB).



Quelle: <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb-30794>

Internationale Kaufverträge

Rechtswahl / Gerichtsstand / EU

Anwendbares nationales Recht

Ein häufig vernachlässigter Punkt beim Abschluss grenzüberschreitender Verträge ist die Frage des anzuwendenden nationalen Rechts. Welches nationale Recht auf einen Kaufvertrag anzuwenden ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. In der Regel haben die Vertragsparteien die Möglichkeit, eine Rechtswahl zu treffen und sollten von dieser Möglichkeit dann auch Gebrauch machen.

Sofern die Vertragsparteien jedoch keine Rechtswahl getroffen haben, ist zu ermitteln, welches nationale Recht Anwendung findet. Hierfür maßgeblich sind für Verträge, die nach dem 17. Dezember 2009 geschlossen wurden, die Kollisionsnormen der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (sog. [ROM I-Verordnung](#)), die gleichermaßen für Verträge mit Vertragspartnern in Mitgliedstaaten der Europäischen Union wie auch in Drittstaaten gilt. Für vor diesem Zeitpunkt geschlossene Verträge kommen dagegen weiterhin die Art. 27 ff EGBGB zur Anwendung.

Gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. a) Rom I-Verordnung findet auf Kaufverträge über bewegliche Sachen das Recht des Staates Anwendung, in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Als Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes gilt im Falle von Gesellschaften, Vereinen und juristischen Personen gemäß Art. 19 Abs. 1 Rom I-Verordnung der Sitz der Hauptverwaltung. Ist Gegenstand des Vertrages dagegen ein dingliches Recht an einer unbeweglichen Sache, findet gemäß Art. 4 Abs. 1 lit. c) Rom I-Verordnung das Recht des Staates Anwendung, in dem die unbewegliche Sache belegen ist. Weitere Sonderregelungen sind in den Art. 4 ff Rom I-Verordnung für zahlreiche Vertragstypen wie insbesondere Dienstleistungs-, Miet- und Franchiseverträge vorgesehen.

Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf

gilt nur für bewegliche Warengüter (nicht für z.B. : Grundstücke, Aktien, Versteigerungen etc.)

AUSZÜGE

Im Falle von internationalen Kaufverträgen stellt sich bei gewerblichen Verkäufen immer auch die Frage nach der Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts, das auch als Wiener Kaufrecht bezeichnet wird und auf der "United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods" vom 11. April 1980 (CISG) basiert.

Der räumliche Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts ist gemäß Art. 1 CISG eröffnet, wenn ein Kaufvertrag zwischen Vertragsparteien geschlossen wird, die ihre Niederlassungen in unterschiedlichen Staaten haben, die jeweils Vertragsstaaten des CISG sind oder deren internationales Privatrecht das CISG für anwendbar erklärt. Unbeachtlich ist dabei die Staatsangehörigkeit der Vertragspartner, die Frage der Kaufmannseigenschaft oder ob der Vertrag handelsrechtlicher oder bürgerlich-rechtlicher Art ist. Zudem können die Vertragsparteien die Anwendbarkeit des CISG vertraglich vereinbaren.

Das UN-Kaufrecht regelt die rechtlichen Aspekte eines Kaufvertrages nicht umfassend. Es enthält beispielsweise keine Vorschriften über die Verjährung von Ansprüchen und über die Produzentenhaftung. In diesen Bereichen bleibt daher das jeweils anwendbare innerstaatliche Recht maßgeblich.

Vertragsabschluss

Ein Vertrag nach dem UN-Kaufrecht kommt – wie auch sonst nach deutschem Recht – durch Angebot und Annahme zustande. Gemäß Art. 11 CISG ist dafür grundsätzlich keine besondere Form vorgeschrieben, somit kann ein Vertrag in der Regel auch mündlich geschlossen werden. Die Vertragsstaaten können sich jedoch strengere Vorschriften vorbehalten. Solche Vorbehalte haben unter anderem Russland, die Ukraine, Weißrussland, Ungarn, China, Argentinien und Chile erklärt.

In inhaltlicher Hinsicht muss ein Angebot bestimmt genug sein und den Willen des Anbietenden zum Ausdruck bringen, im Falle der Annahme an das Angebot gebunden zu sein. Ein Angebot ist bestimmt genug, wenn es die Ware bezeichnet und ausdrücklich oder still-schweigend die Menge und den Preis festsetzt oder beides aufgrund des Angebotes zumindest bestimmbar ist.

Anders als im innerstaatlichen Recht kann ein Angebot grundsätzlich widerrufen werden, sofern der Widerruf dem Empfänger zugeht, bevor dieser die Annahmeerklärung abgesandt hat.

Einbeziehung von AGB in UN-Kaufverträge

Die Bestimmungen des CISG enthalten – anders als das innerstaatliche Recht mit [§ 305 BGB](#) – keine Regelung, derzufolge vorformulierte Vertragsbedingungen (AGB) bereits dann Bestandteil eines Vertrages werden können, wenn der andere Vertragspartner auf die Einbeziehung dieser Bestimmungen hingewiesen wurde und er die Möglichkeit der Kenntnisnahme hatte. Vielmehr ist grundsätzlich davon auszugehen, dass sämtliche Bestimmungen, die Bestandteil eines Angebotes sein sollen, dem Vertragspartner tatsächlich übermittelt worden sein müssen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass AGB mit dem Angebot körperlich verbunden sein müssen oder die AGB von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen sind.

Pflichten des Verkäufers

Die Art. 30 ff CISG regeln die Pflichten des Verkäufers. Danach ist der Verkäufer insbesondere dazu verpflichtet, die verkaufte Ware zu liefern, die sie betreffenden Dokumente zu übergeben und das Eigentum an der Ware zu übertragen.

Gemäß Art. 31 CISG geht das UN-Kaufrecht grundsätzlich vom Versendungskauf aus. Seiner Pflicht, dem Käufer die Ware zu liefern, ist der Verkäufer nachgekommen, wenn er die Ware dem ersten Beförderer zur Übermittlung an den Käufer übergeben hat. Infolgedessen geht die Gefahr des Untergangs oder der Beschädigung bereits zu diesem Zeitpunkt auf den Käufer über. Im Falle einer vertraglichen Vereinbarungen über die Versendung ist jeweils durch Auslegung zu ermitteln, ob damit lediglich eine Regelung über die Kostentragung oder aber eine regelrechte Bringschuld des Verkäufers geschuldet sein soll. Zur Vermeidung von Unklarheiten bei der Vertragsauslegung empfiehlt es sich, ausdrücklich und eindeutig zu vereinbaren, welche Regelung von den Vertragsparteien tatsächlich gewollt ist.



Gerichtsstandsvereinbarung

Die vertragliche Vereinbarung eines Gerichtsstandes, also die Zuständigkeit eines bestimmten Gerichts für den Fall von Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, kann ratsam sein, ist

vielfach beim Vertragspartner aber nicht leicht durchsetzbar. Zum Teil kann sie aber durch die Vereinbarung eines Erfüllungsortes einfacher erreicht werden.

Soll ein deutscher Gerichtsstand vereinbart werden, ist zu zuvor zu prüfen, ob Urteile deutscher Gerichte im Land des Vertragspartner leicht vollstreckbar wären. Dies ist insbesondere in der EU, sowie über das Lugano-Übereinkommen vom 30.10.2007 mit der Schweiz, Norwegen und Island auch in diesen Ländern der Fall.

Berücksichtigt werden sollte zudem, dass das anwendbare Recht mit dem gewählten Gerichtsstand korrespondiert. Andernfalls drohen zumindest erhebliche Verzögerungen.

(Alternative = Anrufung des Schiedsgerichts)

International Commercial Terms2010 = INCOTERMS 2010

Liefer- und Zahlungsbedingungen: Wer zahlt was?

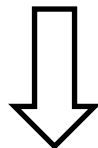
Bei Verträgen mit ausländischen Geschäftspartnern sollten Sie auch unbedingt die Frage nach den Lieferbedingungen genauestens geklärt haben.

Das gilt beispielsweise für die Frage, wer die Zollformalitäten erledigt, wer für diese Gebühren aufkommt, wer das Transportrisiko trägt, usw.

4 INCOTERMS-Gruppen = 11 Klauseln

Die Internationale Handelskammer in Paris hat bereits im Jahr 1936 die ersten internationalen Handelsklauseln herausgegeben, welche Vertragspartner verschiedener Länder als Grundlage nehmen können.

Die International Commercial Terms, kurz Incoterms genannt, bieten Vertragsformeln für den internationalen Handel, die vor allem die Liefer- und Zahlungsbedingungen betreffen. Diese eindeutigen Vertragsklauseln werden von den meisten nationalen Gerichten als Vertragsbestandteil anerkannt.



siehe anschließende Unterlagen / Skripte